
Достаточно ли письма и что дальше

Хронология · что собрать к заявлению · CCTV

ДОВЕРИТЕЛЬ

Михаил Завьялов (Mikhail Zavialov), гражданин РФ

ДЕЛО

Satreskrim Polres Gianyar, Polda Bali

№ B/1647/IX/RES.1.11./2026/Satreskrim

ЯВКА

25 сентября 2026, 09:00 — в качестве свидетеля

СОСТАВЛЕНО

15 сентября 2026, Бали

Конфиденциально. Документ подготовлен для передачи адвокату. Содержит персональные данные и сведения о ходе доследственной проверки. Изложенные обстоятельства подлежат подтверждению приложенными документами.

1. ДОСТАТОЧНО ЛИ ПИСЬМА — ЧЕСТНО

Письмо после трёх исправлений будет хорошим документом. Но оно не щит.

Сомаси **не имеет процессуального действия** по уголовному делу: оно не связывает полицию, не останавливает `penyelidikan`, не создаёт прав и обязанностей. Его ценность — **доказательственная и репутационная**: датированная письменная фиксация позиции до подачи заявления, плюс уведомление двенадцати органов.

Защищает не письмо. Защищают:

Что защищает	Где
П. 4.3 — срок возврата не наступил	Соглашение
П. 4.1/4.2 — средства физлицу, Participating Preferred Equity	Соглашение
Пп. 3.1/3.2 — 65/35, требование 100% вне документа	Соглашение
П. 6.1 — доступ у Инвестора был, тайности нет	Соглашение + логи
П. 2.1 — совместная компания не создавалась	Соглашение
Встречное заявление	Ещё не подано

Чего в письме нет — и это надо понимать

Сторона	Состояние в письме
Деньги, присвоение	✅ Закрыто хорошо. Пп. 3, 4, 6–10, 13–16
Кража оборудования (ст. 476)	🟡 Пп. 23–24, но условно : «если подтвердится». Ни дат, ни перечня, ни мест
Вымогательство (ст. 482/483)	🟡 Пп. 19–22, но ни один элемент не приложен к факту . Нет дат сообщений, нет авторства
Группа лиц (Pasal 20)	❌ Нет вообще. А Быков фигурирует в пп. 7–9, 13, 19
Дмитрий Быков как адресат	❌ Письмо адресовано только Прокофьеву . Быков его не получит , значит юридически не предупреждён
Миграционная линия	❌ Нет — и правильно, сейчас рано

Вывод: письмо адекватно **как сомаси по денежному вопросу**. По краже и вымогательству оно только обозначает намерение. Это нормально для сомаси — но означает, что вся тяжесть ложится на **встречное заявление**.

2. ПРО ХРОНОЛОГИЮ — АДВОКАТ СКОРЕЕ ВСЕГО ПРАВ

Михаил предполагает, что дело в местных особенностях, которых мы не знаем.

Это похоже на правду, и вот почему.

Юридической обязанности нет: **Pasal 23 UU 20/2025** не ставит подачу сообщения о преступлении ни в какую зависимость. Но в индонезийской практике у предварительной сомаси есть понятные основания:

Основание	Что даёт
Заявление в ответ выглядит как <i>laporan balik</i> — месть за чужое заявление. Полиция такие принимает неохотно и ведёт медленно	Предшествующая сомаси показывает самостоятельную претензию, а не удар в ответ
Полиция отказывает по делам, похожим на гражданский спор в уголовной обёртке	Сомаси без ответа подтверждает: гражданский путь был предложен и отвергнут
Практика восстановительного правосудия подталкивает к досудебным попыткам	Формально соблюдено, и при этом мы прямо отказываемся от примирения
Ст. 482/483 требуют доказать давление и требование	Проигнорированная сомаси добавляет к картине поведения

⚠ Это **объяснение практики, не юридическое заключение** — подтверждать у адвоката. Но версия «он тянет» выглядит менее вероятной, чем версия «он делает как принято».

Что всё же нужно получить письменно — ответ на вопрос 1 из файла 55: можем ли мы подать заявление без письма, и что конкретно письмо даёт. Не для спора, а чтобы знать, на чём стоим.

3. СЕМЬ ДНЕЙ — НЕ ПАУЗА. ЭТО РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Главная ошибка здесь — считать, что сначала ждём ответа, потом начинаем готовить заявление. **Готовить надо параллельно.** К 09.10 проект заявления должен быть готов, чтобы подать его сразу, как станет ясно, что ответа нет.

Попросить адвоката готовить заявление одновременно с письмом.

3.1. Срочное и невозполнимое: CCTV

Изъятие конструкций — 08.06 и 11–14.06.2026. Сегодня 02.10. Прошло почти четыре месяца.

Большинство систем видеонаблюдения хранят записи **30–90 дней**. Запрос записей сети **7AM** стоял в плане как «сегодня» ещё в сентябре. Если он не был отправлен — **записи, вероятно, уже затёрты**, и лучшее доказательство по ст. 476 потеряно.

- []  **Сегодня** выяснить у **Gary Foster**, сохранились ли записи за **08.06 и 11–14.06**, и какой срок хранения в системе

- [] Если сохранились — **письменный запрос немедленно**, не устный
- [] Если затёрты — зафиксировать это письменно: **ответ владельца о сроке хранения** сам по себе доказательство того, что записи существовали и утрачены по естественной причине, а не скрыты Михаилом

Это единственный пункт, где промедление необратимо. Всё остальное подождёт.

3.2. Что собрать к заявлению — по составам

Ст. 476 — кража промооборудования

- [] **Перечень изъятого**: что именно, где было установлено, стоимость
- [] **Фотографии мест** до и после — следы крепления
- [] **ССТV** — см. 3.1
- [] **Свидетели на точках** — персонал, арендодатели площадок
- [] **Переписка**, где изъятие обсуждалось или планировалось
- [] Совпадение перечня изъятого с точками — уже зафиксировано, файл 28

Ст. 521 — повреждение имущества

- [] **Фото следов** в местах крепления. Без них состав не выстроится

Ст. 482/483 — вымогательство и угрозы

- [] Шесть извлечённых кадров — **уже готовы**, evidence/bukti/
- [] 12:21 Алексей — **банковские выписки**; 12:22 Дмитрий — **документы компании**. Авторство и время зафиксированы
- [] **Требование синхронизировать WhatsApp** на их устройства и **требование SIM-карты** — файл 45
- [] **Групповой чат**, где распределяли роли и планировали смену директора
- []  **Отказ от предложенного полного возврата** — искать в переписке любое сообщение, где отклоняется рассрочка либо вместо денег повторяется требование долей. Это превращает устный довод в доказуемый

Pasal 20 — совершение в группе

- [] Та же переписка, но с акцентом на **совместность**: кто кому что поручал, кто чем занимался. Файл 44

Свидетели

- [] **Salvador Rojas** и **Алексей Гончаров** — письменные заявления, по шаблону из файла 16. Статус de auditu, поддерживающее доказательство

3.3. Процессуальное

- [] **Копия ВАР** от 25.09.2026 — право по **Pasal 150**

- [] **Ходатайство** о приобщении **истории изменений и журнала доступа** учётной системы, которые следователь демонстрировал 25.09, с датами отключения и восстановления доступа Михаила
- [] Подтвердить полномочия **Oswin Sedekiel Mali** по доверенности от 23.09.2026
- [] **Отдельное соглашение о гонораре** с Damar Wicaksono — до сих пор не подтверждено

4. РИСК, К КОТОРОМУ НАДО ПОДГОТОВИТЬ ОТВЕТ ЗАРАНЕЕ

«Почему вы заявили только в октябре, если кража была в июне?»

Этот вопрос зададут обязательно, и четыре месяца молчания — слабое место.

Ответ должен быть готов и звучать одинаково у Михаила и у адвоката:

С июня по сентябрь Михаил сам находился в положении проверяемого: 08.09 поступили приглашения в Polres Gianyar, 24–25.09 состоялись опросы. Он не подавал встречных заявлений, пока не дал показания по чужому. После этого была направлена досудебная претензия, и заявление подано после того, как она осталась без ответа.

 **Из этого следует практическое:** чем дольше тянется заявление **после** 09.10, тем слабее этот ответ. Если ответа на сомаси не будет — подавать **сразу**, без новой паузы.

5. КОРОТКО

Вопрос Михаила	Ответ
Можно ли отправлять письмо в таком виде	После трёх исправлений из файла 56 — да
Защищены ли мы со всех сторон	Нет. Письмо закрывает денежную сторону. Кража и вымогательство в нём обозначены, но не раскрыты — это задача заявления
Правильная ли хронология письмо → заявление	Юридически не обязательна, но практически обоснована . Версия «адвокат тянет» маловероятна
Готовимся ли к заявлению после письма	Не после. Параллельно. К 09.10 проект должен быть готов
Что самое срочное прямо сейчас	 ССТV 7AM за 08.06 и 11–14.06 — почти четыре месяца, записи могут быть уже затёрты